



RODINNÉ PRÁVO_2

MANŽELSKÉ MAJETKOVÉ PRÁVO

- Příspěvky na domácnost
- Manžel má právo, aby ho druhý manžel informoval o svých příjmech a stavu svého jmění
- Ve společné domácnosti jsou povinni přispívat na potřeby rodiny tak, aby byla srovnatelná životní úroveň všech členů rodiny



MAJETEK MANŽELŮ

Majetkové vztahy se řídí:

- **smlouvou** mezi manželi o vymezení společného jmění (oddělení, rozšíření, zúžení SJM)
 - **zákonnou úpravou**
 - **Režimem, který stanovil soud** – může zrušit nebo zúžit SJM z vážných důvodů
 - Co spadá do SJM: <https://www.youtube.com/watch?v=AY7jdzA1Sql>
 - Předmanželská smlouva: https://www.youtube.com/watch?v=7ZOCOKlc_Fw
-

ZÁKONNÝ REŽIM SPOLEČNÉHO JMĚNÍ

= **majetek a dluhy, které patří oběma manželům**

- Je to **majetek**, který manželé nebo některý z nich nabyl za trvání manželství (nejen „majetek“, ale i příjmy – důchod, sociální dávky, výhra v loterii, plat,...)
- **Čistý zisk z majetku**, který patří jen jednomu z manželů
- **Podíl manžela v obchodní společnosti nebo družstvu**, získaný za manželství
- **Dluhy převzaté oběma manžely** za trvání manželství
- **Dluhy jednoho z manželů** za trvání manželství:
 - pokud vznikly při obstarávání každodenních, běžných potřeb rodiny
 - dluhy jednoho z manželů a druhý manžel k převzetí dal souhlas

DO SJM NEPATŘÍ:

- Věci osobní potřeby (mobilní telefon, holící strojek,..)
- Majetek získaný **darem a děděním**
- Majetek získaný **náhradou** za svůj majetek (prodej zděděné chaty)
- **Dluhy** spojené s majetkem pouze jednoho z manželů, **převzaté bez souhlasu druhého manžela**

UKONČENÍ SJM

- Ukončení manželství
- Jednomu z manželů byl v trestním řízení pravomocně uložen trest propadnutí majetku
- Zrušené SJM se vypořádává rozdělením majetku dohodou, rozhodnutím soudu nebo ze zákona

VYPOŘÁDÁNÍ SJM

- Manželé se dohodnou
- Jeden z manželů podá návrh na vypořádání SJM rozhodnutím soudu, a to do 3 let od zúžení, zrušení nebo zániku SJM

Ze zákona:

- Movité hmotné věci jsou ve vlastnictví toho, kdo je výlučně používá pro potřebu svou, své rodiny nebo domácnosti
 - Ostatní hmotné věci movité a věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví, podíly jsou stejné
 - Ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží oběma společně, podíly jsou stejné
- Jak na dohodu o vypořádání SJM:
<https://www.youtube.com/watch?v=Wq6mPm5rUKM>

ZÁNIK MANŽELSTVÍ

- **Smrtí**
 - **Soudním rozhodnutím o prohlášení manžela za mrtvého**
 - **Soudním rozhodnutím o rozvodu manželství**
je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení
Soud manželství nemusí vždy rozvést!
-

ROZVOD

- **Rozhoduje soud**, v jehož obvodu měli manželé poslední společné bydliště
- **Náklady řízení nese každý sám**
- Soud manželství **nerozvede**, dokud není rozhodnuto o **poměrech společného nezletilého dítěte** po rozvodu
- Manžel může prokazovat, že by mu rozvodem **vznikla vážná újma**
(nelze uplatnit, pokud spolu nežijí déle než 3 roky)

<https://edu.ceskatelevize.cz/video/4356-manzelstvi-a-rozvod>

https://www.youtube.com/watch?v=RBVTHXKNLdl&list=OLAK5uy_ncx_qywtWar2ybkvKpehimBGe-O0POS1M



SOUD MŮŽE MANŽELSTVÍ ROZVÉST A NEMUSÍ ZJIŠŤOVAT PŘÍČINY ROZVRATU (NESPORNÝ ROZVOD):

- Druhý manžel se připojí k návrhu na rozvod
 - Manželství trvalo alespoň 1 rok
 - Manželé spolu déle než 6 měsíců nežijí
 - Manželé se dohodli na úpravě poměrů nezletilého dítěte po rozvodu a soud jejich dohodu schválil
 - Manželé se dohodli na úpravě majetkových poměrů, bydlení a event. výživného
-

NEJSOU-LI SPLNĚNY PODMÍNKY PRO NESPORNÝ ROZVOD:

- Soud zkoumá jestli je manželství hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze rozumně očekávat obnovení rodinného soužití
 - Soud musí zjišťovat příčiny rozvratu
 - **Nejprve se musí rozhodnout o poměrech nezletilého dítěte po rozvodu**
 - Teprve potom může soud manželství rozvést
 - V tomto případě soud nerozhoduje o vypořádání společného jmění manželů!
-

VZTAHY MEZI NESEZDANÝMI PARTNERY

- Každý si žije za své, nevzniká SJM
- **Vynaložení prostředků ve prospěch druhého** – ve sporu se řeší, jestli šlo o bezdůvodné obohacení nebo dar nebo společenskou úsluhu
- Neformální partner má postavení osoby blízké
- **Osoba blízká** = osoba v rodinném nebo obdobném poměru, jejíž újmu by člověk důvodně pociťoval jako újmu vlastní
- Mezi druhem a družkou během doby, kdy mají společnou domácnost, nedochází k promlčení vzájemných práv a povinností
- Nesezdaný partner je obvykle i osobou spolužijící, pak může být dědicem (po manželovi a dětech)

VZTAHY MEZI RODIČI A DĚTMI

- Vztah vzniká narozením, a to u dětí manželských i nemanželských
- **Rodičovská zodpovědnost**
práva a povinnosti při péči o nezletilé dítě, jeho zastupování a správě jeho jmění
- **Povinnost dítěte** - dítě, které žije s rodiči ve společné domácnosti:
 - je povinno jim pomáhat
 - pokud má vlastní příjmy je povinno přispívat na úhradu společných potřeb rodiny, a to i v dospělosti, pokud žije u rodičů



URČENÍ RODIČOVSTVÍ

- Matkou je žena, která dítě porodila (dítě nemusí být geneticky její)
- Otcem je manžel matky, jemuž **svědčí domněnka otcovství**
- Otcovství může být určeno **souhlasným prohlášením matky a muže na matrice nebo před soudem**
- U dítěte z **umělého oplodnění** neprovdané ženy se za otce považuje **muž, který dal souhlas k umělému oplodnění**
- Otcovství může také **určit soud**
- Návrh na určení otcovství může podat matka, dítě a otec, který tvrdí, že je otcem
- **Za otce soud stanoví muže, který prokazatelně souložil s matkou v době, od níž neprošlo do narození dítěte méně než sto šedesát a více než tři sta dní, pokud jeho otcovství nevylučují „závažné okolnosti“**
- **Určení rodičovství: <https://www.youtube.com/watch?v=4Erde0zQuPQ>**



POPŘENÍ RODIČOVSTVÍ

- **Mateřství je možné popřít výjimečně** (záměna dětí v nemocnici)

- **Otcovství může popřít** – před soudem:

muž, kterému svědčí domněnka otcovství

do 6-ti měsíců od okamžiku, kdy se např. dozvěděl o milenci ženy, ale nejpozději do 6-ti let od narození dítěte

Řízení se koná v zájmu dítěte, výjimečně může soud návrh na popření otcovství zamítnout, i když soud dojde k závěru, že muž není biologickým otcem.

muž, který souhlasně s matkou prohlásil otcovství

do 6-ti měsíců od ustavení otcovství, resp. do 6-ti měsíců dítěte, pokud otcovství prohlásil před narozením

Muž, který dal souhlas k umělému oplodnění

Matka dítěte

do 6-ti měsíců od narození nebo 6-ti měsíců od ustavení otcovství souhlasným prohlášením

- Je možné prominout zmeškání lhůty.